

2. 채무관계인 발견재산 강제집행 미실시

- 「인수채권 정리업무 규정」 제60조(일반재산에 대한 강제집행)에 따르면 집행권원이 있는 채무관계인 소유 발견재산에 대해서는 강제집행의 방법으로 채권을 회수함을 원칙으로 한다고 되어 있음
 - 따라서, 집행권원이 없는 경우에는 신속하게 가압류 등 보전처분을 하고 집행권원을 확보한 후 강제집행을 실시하여야 함
- 그런데, 경기지역본부 소관 채무자의 발견재산(부동산)에 가압류 보전처분한 64건에 대한 강제집행 실시 여부를 점검한 결과
 - 채무자 ○○○(□□캐피탈 XXXX-XXXXX) 소유 발견재산인 ‘경기도 안성시 ○○○면 ○○○리 산△△번지(임야, △△,△△△m²)’에 대하여 2016. 6. 24. 부동산가압류 결정(□□지방법원 XXXX카단 XXXXXX)을 득하였는데도
 - 부동산가압류 결정일로부터 약 17개월이 지난 감사일 현재까지 집행권원 확보 및 강제집행을 하지 않는 등¹⁾
- [표 2]와 같이 채무관계인 발견재산 22건(채무자 기준 12명)의 경우 채권 회수 실익(회수가능액 247백만 원)이 있어 부동산가압류 결정을 하고도 집행권원 확보 및 강제집행에 착수하지 않는 사실이 있음

1) 본 건 채권의 보조자산관리자(CA사)인 □□□□신용정보가 2017. 4. 24. 경기지역본부에 동 발견재산의 회수 가능액으로 45,585천원을 산정하고 부동산 강제경매신청을 위한 집행권원 확보를 위해 지급명령 신청을 의뢰하는 ‘법조치의뢰서’를 송부하였으나, 경기지역본부에서는 감사일 현재까지 본 건에 대해 지급명령을 신청한 사실이 없음

[표 2] 부동산 가압류 후 강제집행 미 실시 현황

(단위 : m², 백만 원)

구 분	차주번호	채무자 (소유자)	채권액 (원금)	가압류 결정일	발 건 재 산		
					지목	필지수	회수 가능액

“ 기재 생략 ”

【조치할 사항】

- ◇ 경기지역본부장은 채무자 ○○○(□□캐피탈 XXXX-XXXXXX)등 채무관계인 12명의 발견재산에 대하여 신속하게 집행권원 확보 및 강제집행을 실시하여 247백만 원 상당의 채권을 회수하고,
- 발견재산 보전처분 업무를 철저히 하지 않은 관련자 팀장 ○○○ 등 3명에게 주의 촉구하시기 바람. (시정)